

한 국 관 광 공 사 감 사

징계 요구

감 사 명: 용역계약 업무 관련 특정감사

제 목: ◇◇◇ 및 ▲▲▲ 내 특별전시 기획·실행 용역 추진 부적정

관계부서: ●●팀

내 용

1. 사건 개요

공사 ●●팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 따라 공사 서울센터에 설치된 관광 홍보시설인 ◇◇◇ ◆◆◆(이하 “◇◇◇”라 한다)의 조성 및 운영 총괄, 콘텐츠 기획 및 관리, 국내·외 마케팅을 담당하고 있다.

●●팀은 2024. 3. 20. ◇◇◇ 3층에 K-컬처 실감 콘텐츠를 설치하는 용역(이하 “◇◇◇ 용역”이라 한다) 추진을 위해 “◇◇◇ ◆◆◆ 내 K-컬처 실감 콘텐츠 확충을 통한 랜드마크화 추진”을 기안¹⁾하였다.

본 기안을 통해 ●●팀은 ◇◇◇ 용역을 담당할 용역사 선정을 위한 공개경쟁을 추진²⁾하였고, 응찰업체 2개를 대상으로 기술능력평가를 실시(2024. 4. 15.)하여 (주)△△△(이하 “△△△”이라 한다)을 우선협상대상자로 선정하였다.³⁾

또한 ●●팀은 ♣♣♣♣와 함께 ▲▲▲ 내에 관광객 대상 체험형 전시공간을 조성하는 사업을 추진하게 되어, 2024. 3. 27. 해당 사업의 시행 예정지를 검토하는

1) ●●팀-3##(2024.03.20.)호

2) 공고기간: 2024. 3. 27.~4. 8. / 계약방법: 협상에 의한 계약

3) △△△은 ◇◇◇ 용역의 우선협상대상자로 선정되었으나 기술협상 과정에서 투입인력 및 콘텐츠 협상이 결렬되어 최종적으로 계약체결에 이르지 못함

과정에서 ▲▲▲ K-관광컬처존 조성(이하 “▲▲▲ 용역”이라 한다) 관련 현장답사를 시행하면서 △△△의 담당자들을 ▲▲▲ 용역 시행 예정지에 불러 의견을 듣기도 하였다.

이와 관련하여 2024. 4. 9. 공사 감사실에 ◇◇◇◇ 용역 입찰이 불공정하게 이루어졌고, 아직 외부에 공개되지 않은 ▲▲▲ 용역 정보가 사전에 유출되었다는 유선제보가 있었고, 이후 해당 제보에 대한 상세내용과 증거자료가 국민권익위원회 청렴포털을 통해 공식 접수(2024. 4. 12.)되었다. 이에 대한 사실 확인 작업이 진행중이던 2024. 5. 9., ○○○○에 “공고 전 답사, 도면까지 공유… 관광공사, 특정 업체 ‘밀어주기’ 의혹”이라는 제목으로 제보와 관련된 의혹이 보도되었다.⁴⁾

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 법령과 규정 준수, 성실 의무 및 품위유지 의무

공사 「취업규칙」 제5조 제1항에 따르면 직원은 공사의 제규정을 성실히 준수하여야 하며, 「임직원행동강령규정」 제6조, 제8조에서도 임직원의 법령·규정 준수 및 성실 의무를 규정하고 있다. 또한 같은 규정 제7조에서 임직원은 평소 언행과 의사결정이 공사의 윤리적인 명성과 대외 신뢰도에 영향을 끼칠 수 있음을 명심하고 올바른 가치판단과 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다는 품위유지 의무를 정하고 있다.

나. 협상에 의한 계약의 공정한 관리 및 청렴계약 체결 의무

공사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령」 제43조 및 「협상에 의한 계약체결기준」(기획재정부 계약예규)에 따라 협상에

4) 해당 보도에는 ♠♠ 실감 콘텐츠 조성 용역과 ◇◇◇◇ 용역에 대한 내용만 문제 제기되었으며, ▲▲▲ 용역에 대한 내용은 포함되지 않음

의한 계약을 체결할 수 있고, 같은 기준 제7조 및 제8조에 의하면 협상에 의한 계약의 주요 판단 근거가 되는 제안서는 기술 능력(80점)과 입찰가격(20점)을 종합적으로 평가하되, 사업의 특성·목적 및 내용 등을 고려하여 각 배점 한도를 10점의 범위 내에서 가·감 조정할 수 있도록 되어 있고, 협상적격자는 입찰가격이 해당 사업예산 이하인 자 중 기술능력평가 분야 배점한도의 85% 이상을 얻은 자를 우선적으로 선정토록 하고 있다.

따라서 공사는 협상에 의한 계약에서 절대적인 비중을 차지(80±10점)⁵⁾하고 있는 기술 능력 평가에 필요한 제안서가 입찰자 간에 공정하게 작성될 수 있도록 제안서의 작성 기간을 공평하게 보장하여야 하며, 제안서 작성을 위해 필요한 기본적인 정보 역시 공평하게 제공되어야 한다.

또한 「임직원행동강령규정」 제30조 제1항에 따르면 임직원은 공사에서 시행하는 모든 공사, 용역, 입찰, 계약 및 계약이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행해야 한다.

따라서 공사는 입찰업무의 추진 시, 입찰참가자들에 대하여 제안서 작성을 위한 제공 정보의 양 및 시점의 불균형으로 인해 특정 업체가 유리해지지 않도록 하여야 하며, 이를 위해 공사에서 작성한 사업계획서, 제안요청서 등 서면 자료는 물론 입찰 참가를 위해 참가자 전원에게 제공되어야 할 일체의 정보를 입찰 공고 전 외부에 유출 시켜서는 안 되며, 특히 경쟁에 참여할 또는 참여할 가능성이 있는 업체들에게는 입찰과 관련된 정보 일체에 대해 각별한 보안을 유지해야 한다.

5) 「협상에 의한 계약체결기준」 제7조 제2항 단서에 의거하여 기획재정부장관과 협의하면 10점 이상의 폭으로도 배점 조정이 가능함

다. 국가계약법 시행령 한시적 특례 시행에 따른 주의 의무

2024. 1. 1.부터 2024. 6. 30.까지 기획재정부 고시에 따라 국가계약법 시행령 한시적 특례 적용 기간이 연장되었는데, 이에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 본래 제안서 제출마감일의 전일부터 기산하여 40일 전에 입찰공고를 하여야 하나 특례에 따라 10일 전에 할 수 있도록 되었고, 투찰 업체가 없거나 1개에 불과하여 국가계약법 시행령 제27조에 따라 재공고 입찰을 해야 하는 경우에도 재공고 입찰 없이 수의계약 체결이 가능하게 되었다.

위와 같은 특례의 적용을 받는 ◇◇◇◇ 용역(2024. 3. 27. 입찰공고)의 경우, 입찰 준비기간이 10일로 짧아지게 되어 특정업체가 경쟁업체에 비해 입찰 관련 정보를 사전에 파악하여 입찰 준비 기간을 비공식적으로 추가 확보하게 되면, 특례적용 전보다 매우 유리한 입지를 확보하게 되는 바, 특례적용 중에는 통상적인 경우보다 입찰 관련 정보의 보안 및 공정성 관리에 더욱 신중하여야 한다.

라. 국가계약법상 제한경쟁입찰 관련 원칙에 따른 의무

국가계약법 제7조 제1항에 따르면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한할 수 있다고 되어 있다.

또한 「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부 계약예규) 제5조 제4항에 따르면 제한경쟁입찰에 참가할 자의 자격을 제한하는 경우에 이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여야 한다고 되어 있다.

따라서 공사 계약 담당자는 업체 선정 시 일반경쟁을 원칙으로 하여야 하며, 제한경쟁입찰 방식으로 업체를 선정하는 경우 사업 규모의 대소, 수급상황 등을

고려하여 적절한 수준의 자격조건을 설정하여야 하고, 과도한 자격조건 설정으로 입찰 참가를 부당하게 제한하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●●팀이 ◇◇◇◇ 용역 추진 및 ▲▲▲ 용역을 준비한 전 과정을 검토한 결과 다음과 같은 문제가 확인되었다.

가. ◇◇◇◇ 용역의 경우

1) 입찰 공고 전 특정업체와 사전 의사소통

◇◇◇◇ 용역의 경우, 조달청 나라장터에 용역 개요가 공지(2024. 1. 19.)⁶⁾된 후 2024. 3. 20.부터 3일간 사전공개 되어 입찰에 참여 가능한 업체들에게 공식적으로 용역의 구체적인 내용이 공개되었다. 그러나 감사 결과 △△△은 용역 시행 여부가 외부에 처음으로 공개(2024. 1. 19.)되기 전인 2023. 12. 5.부터 △△△ 사내 업무 대화방을 활용하여 ◇◇◇◇ 용역의 제안서 작성을 준비한 것으로 확인되었다.

●●팀은 2023년부터 ◇◇◇◇ 3층 공간 활용 개선 방안에 대해 고민하던 중, △△△이 2021년에 ‘관광홍보관 한류관광 랜드마크 명소화 지원 추진 사업(이하 “2021년 ◇◇◇◇ 2층 용역”이라 한다)’을 낙찰 받아 ◇◇◇◇ 2층 공간을 조성한 바 있고 해당 공간에 대한 방문자 반응이 좋다는 점을 이유로 ◇◇◇◇ 3층 공간 개선에 관한 의견을 묻기 위해 △△△에 자문을 요청하였고, △△△은 이에 △△△ 직원들로 구성된 업무 대화방을 개설(2023. 12. 5.)하고, 2023. 12. 6.에 ●●팀 및 ◇◇◇◇를

6) 매년 초 □□팀에서는 당해 연도 발주 예정 용역 중 사업예산이 10억 원 이상인 용역의 정보를 조달청 나라장터에 공지하고 있음. 이에 따라 ●●팀은 2024. 1. 19.에 □□팀을 통해 2024년 발주 예정이던 ◇◇◇◇ 용역과 ▲▲▲ 용역의 용역명, 입찰공고, 예정시기, 용역금액 등을 조달청 나라장터에 공지하였음

방문하여 회의를 가졌다. 또한 2024. 1. 22.에도 신년 인사를 겸하여 유사한 취지의 회의를 한 차례 더 진행하였다.

비록 ◇◇◇ 용역 입찰공고 전 △△△과 진행한 두 차례의 회의에서 ●●팀이 △△△으로부터 용역 방향 등에 대한 구체적인 제안을 받거나, 용역 추진에 대한 세부 내용을 공유한 사실이 없다고 하더라도, 이미 2021년 ◇◇◇ 2층 용역 및 유지보수 업무를 담당하고 있던 △△△로서는 ◇◇◇ 3층 활용에 대한 자문을 진행하면서 ◇◇◇ 용역이 곧 발주될 것을 타 업체들에 비해 1개월 이상 전에 미리 알 수 있었고, 회의 참가를 위해 ●●팀을 방문하여 3층 용역 공간에 대한 현장답사를 시행하기도 하는 등 2023. 12. 5.부터 해당 용역 입찰 참가 준비에 착수할 수 있었다.

또한 ●●팀의 담당자는 △△△과의 두 번째 회의(2024. 1. 22.) 이후, 팀장으로부터 △△△의 입찰 참가에 대해 행정적으로 문제없게 진행하라는 지시를 받고, 사기업인 △△△이 공공기관의 입찰 참가 과정에 행정적인 미비로 참여가 불가능할 수도 있음을 염려하여 △△△의 담당 팀장인 D와 ◇◇◇ 용역 업무와 관련하여 ☞☞☞으로 의사소통하였다.

이 과정에서 ●●팀은 2024. 2. 5.경 ◇◇◇ 용역의 입찰 일정을 물어보며 늦을수록 좋다고 의사를 표명한 △△△과 ‘언제가 더 좋으나, 늦을수록 좋다면 좀 더 여유롭게 검토하고 진행하겠다.’ 등의 대화를 하여 제3자로 하여금 입찰 일정을 △△△의 일정에 맞춰주는 것처럼 인식하게 하였다.⁷⁾

7) 2024. 1. 19.에 나라장터를 통해 공개된 ◇◇◇ 용역의 발주 예정 시기는 2024년 2월이었으나, 본 용역의 최초 기안은 2024. 3. 7.에 감사실로 접수되었고, △△△의 의견과는 관계없이 전기, 소방 용역의 분리발주 관련 법률검토 등의 사유로 일상감사에 시일이 소요되어 최종적으로 3. 20.에 일상감사가 완료되었기 때문에 일정 지연이 △△△의 의견을 반영한 것으로 보기 어려움

또한 ●●팀은 ◇◇◇ 용역 제안요청서 작성 준비 과정에서 △△△에 실적 조건 확인을 요청하였고, 이에 △△△은 2021년 ◇◇◇ 2층 용역의 입찰 실적제한 및 유사분야실적 제한 기준 대비 본인들의 실적을 기준으로 일부 조건은 상향 조정되어도 문제가 없다고 회신하였는데, △△△이 제시한 실적을 그대로 반영하지는 않았으나 [표 1]과 같이 제안요청서 상 실적제한 및 유사분야실적 기준을 2021년 ◇◇◇ 2층 용역 대비 일부 상향 조정하였다.

[표 1] 실적제한 및 유사분야 실적기준 변경 내용

구분	주요내용	세부조건		
		2021년 ◇◇◇ 2층 용역 기준	△△△ 제시 기준	◇◇◇ 용역 제안요청서 기준
일반 기준	사업예산	15억 원	-	15억 원
실적 제한에 따른 입찰 자격	입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 국내외 대형 행사의 전시 미디어 공간 콘텐츠 제작 설치 납품 실적	3억 원 이상 (부가세 포함)	‘14억 원(부가세 포함) 이상, 1건 이상’ 또는 ‘7억 원 이상(부가세 포함), 2건 이상’	7억 원 이상(부가세 포함), 1건 이상
	입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 국내외 전시관, 전시미디어공간을 조성한 실적	1,000㎡	1,000㎡ 조건 충족	1,000㎡ 1건 이상
	입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 디지털 미디어 사이너지 콘텐츠와 연출 콘텐츠 개발 납품한 실적	1억 원 이상 (부가세 포함)	‘7억 원 이상(부가세 포함) 1건 이상’ 또는 ‘7억 원 이상(부가세 포함), 2건 이상’	7억 원 이상(부가세 포함), 1건 이상
유사 분야 실적 평가 기준	최근 3년 이내 디지털 미디어 사이너지 콘텐츠 납품완료 실적	1억 원 이상, 3건 이상→5점 만점	1억 원 이상, 5건 이상→만점가능	1억 원 이상, 5건 이상→5점 만점

자료: 각 연도별 입찰 제안요청서 및 담당자 간 ☎☎☎ 대화 재구성

[표 1]과 같이 실적제한 및 유사분야실적 기준을 △△△의 보유 실적에 맞춰 일부 상향 조정함으로써 2021년 ◇◇◇ 2층 용역에 비하여, 국내외 대형 행사의 전시 미디어 공간 콘텐츠 제작 설치 납품의 3억 원 초과~7억 원 미만의 실적 보유

업체나, 디지털 미디어 사이니지 콘텐츠와 연출콘텐츠 개발 납품의 1억 원 초과~7억 원 미만 실적 보유 업체의 경우 ◇◇◇◇ 용역 입찰 참여에서 배제되는 반면, △△△은 입찰 참가 자격을 안정적으로 확보하는 효과가 발생하였다.⁸⁾

2) 입찰 공고 전 특정 1개 업체에 제안 기회 부여 및 자료제공

◇◇◇◇ 용역 시행 정보가 조달청 나라장터를 통해 공지(2024. 1. 19.)된 후, 용역 시행 사실은 비공개 정보는 아니게 되었으나, 당시에는 구체적인 과업 내용 등은 공개되지 않은 상황이었고, 기존에 ◇◇◇◇ 조성 및 유지보수를 위해 ●●팀과 지속적인 거래관계가 있었던 △△△과는 달리 ◇◇◇◇에서의 사업 경험이 없는 타 업체들로서는 해당 시점에 ◇◇◇◇ 용역의 구체적인 과업 내용을 예상하거나 제안서 작성을 준비하기 어려운 상황이었다.

그러나 △△△은 2023. 12. 5.부터 이미 ◇◇◇◇ 용역의 제안서 작성 준비에 착수하였고, 이후 2024. 1. 22.에 또 한 차례 ●●팀을 방문하여 2023. 12. 6.에도 소개한 바 있는 과거 전시 사례 및 최신 트렌드 등을 공유하는 기회⁹⁾를 재차 가졌으며, 이때 ●●팀은 향후 ◇◇◇◇ 용역 입찰이 시작되면 관심을 가져달라는 부탁을 △△△에 하기도 하였다.

2024. 1. 22. 회의 당시, △△△이 이미 준비 중이던 제안서를 ●●팀에 보여주는 등 타 경쟁 업체 대비 구체적인 제안 기회를 얻게 되었는지 현 시점에서 확인할 수 없으나¹⁰⁾, 이때에는 이미 ◇◇◇◇ 용역의 실시가 결정된 후였고, △△△이 입찰에

8) 단, 7억 원의 경우 국가계약법 시행규칙 제25조에 의거 제한 가능한 실적 범위 내에 해당하여 법령 위반은 아니며, 담당자는 △△△만을 입찰에 참여시키려는 목적이 아니라 △△△ 이상의 실적을 가진 우수 업체들의 참여를 위하여 기준을 상향하였다고 진술함

9) 2023. 12. 6.에는 ●●팀장 B가 TF 파견중으로 △△△과 만날 수 없었고, 이후 B이 복귀하자 2024. 1. 22.에 신년 인사를 겸해 △△△의 콘텐츠를 소개하는 자리가 마련되었으며 ●●팀 담당자가 △△△과 연락하여 마련한 자리였음

10) ●●팀의 담당자들은 2023. 12. 6. 및 2024. 1. 22.의 회의에서는 공사를 위한 구체적인 제안서가 제시된 것이 아니었고, 다만 △△△이 최근 시행한 전시 사례 등을 개략적으로 보여주었다고 진술함. 또한 실제

참가할 가능성도 예상할 수 있었던 시점이었으므로, ●●팀은 입찰 참가 후보 업체와의 접촉에 신중을 기할 필요가 있었다고 판단된다. 또한 △△△이 당시 회의에서 구체적인 제안내용 없이 콘텐츠를 소개하는 정도에 그쳤다고 하더라도, △△△은 본인들이 준비중이던 제안서의 일부 콘텐츠를 미리 소개하고 ●●팀 담당자들의 반응을 살펴 향후 제안서 작성 방향에 참고할 수 있었다는 점에서 입찰 준비에 있어 타 경쟁 업체 대비 유리한 기회가 주어졌다고 판단된다.

특히 사업의 중요성과 특수성으로 업계 종사자의 의견수렴을 통한 용역 추진 방향 설정 등의 자문이 필요하였다면 업계 여러 종사자들에게 고루 접촉하여 의견을 묻거나, 공식적인 자문위원회를 발족하여 운영하는 등 보다 객관적이고 투명한 의견 수렴 방법이 있었음에도 ●●팀은 △△△에만 의견수렴을 하여, 특정 업체에 특혜가 주어졌다는 의혹이 제기되는 여지를 제공하였다.

또한 △△△은 제안서 작성 준비를 위해 ●●팀에 ◇◇◇ 3층의 상세 도면을 요구하기도 하였는데, ●●팀으로서는 ◇◇◇ 용역이 공고되기 전임에도 △△△이 도면을 요구하는 이유가 ◇◇◇ 용역을 위한 제안서 작성에 필요하기 때문이라는 점을 충분히 예측할 수 있었음에도 경쟁 업체와의 형평성 등을 신중히 고려하지 않고 도면을 제공(2023. 12. 13.)하여 △△△이 경쟁 업체와 비교하여 사전에 도면을 확보하고 상세 제안을 준비할 수 있도록 하는 결과가 초래되었다.¹¹⁾

제안서를 보여주었다고 해도, 제안서의 기술능력평가에는 ●●팀 담당자가 참여하지 않으므로 제안서를 미리 보았다고 해서 평가 점수에 영향을 미친다고 볼 수 없음

- 11) ●●팀은 해당 도면은 공사 홈페이지 등에 상시 공개되는 자료는 아니지만, 과거 ◇◇◇ 관련 용역을 나라장터에 입찰했을 때 상세하게 공개된 바 있어 업체가 나라장터를 통해 입수할 수 있는 자료이고 따라서 비공개자료라고 보기는 어렵다는 입장이나 시간 경과에 따라 도면의 변경 가능성도 있고, △△△이 공사에 도면을 요청한 것을 보아도 알 수 있듯이 일반적으로 업체가 사업 대상지 상세 도면을 나라장터를 통해 확보할 생각을 하기는 어려울 것으로 판단됨

3) 과도한 입찰 참가 자격·실적 제한

◇◇◇◇ 용역 업체 선정을 위한 입찰 공고문에 의하면 자격조건 및 실적제한 조건은 [표 2]와 같다.

[표 2] ◇◇◇◇ 용역 입찰 참가 자격

구분	내 용
자격 조건	- 산업디자인진흥법 제9조 제2항, 같은 법 시행규칙 제9조 제2항에 따라 산업디자인 전문 회사 중 종합디자인전문회사(업종코드: 4444) 신고 및 신고확인을 마친 자 - 산업디자인전문회사 중 멀티미디어디자인분야(업종코드: 4443) 및 환경디자인분야(업종코드: 4442) 보유필수이며, 이외 전문분야는 별도 규정하지 않음 - 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 제57조에 의한 비디오물제작업(업종코드: 3244) 신고 및 동법 제61조 제1항에 의한 변경신고·변경등록을 마친 자 - 소프트웨어진흥법 제58조 제2항 및 같은 법 시행규칙 제17조 제4항에 의한 소프트웨어 사업자(디지털콘텐츠개발 서비스사업(업종코드: 1469)) 변경신고·변경등록을 마친 업체 - 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의한 직접생산확인증명서 [전시회기획및대행서비스(세부품명 번호: 8014198801)]를 소지한 자
실적 제한	- 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 7억 원 이상(부가세 포함) 국내외 대형행사의 전시미디어 공간 콘텐츠 제작 설치를 납품 완료한 실적(1건 이상)이 있는 자 - 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 1,000㎡ 이상 국내외 전시관, 전시 미디어 공간을 조성한 실적(1건 이상)이 있는 자 - 입찰공고일로부터 3년 이내 단일 건으로 7억 원 이상(부가세 포함)의 디지털 미디어 사이니지 콘텐츠와 연출콘텐츠 개발 납품한 실적(1건 이상)이 있는 자
기타	- 위 입찰참가자격을 모두 충족하는 업체에 한해서만 입찰참가 가능

자료: 입찰 공고문 재구성

[표 2]와 같이 ●●팀은 자격조건에서 5개 업종 코드를 모두 가지고 있을 것, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」에 따른 직접생산증명서를 소지하고 있을 것, 그리고 세 가지 종류 과업 모두의 수행 실적이 있을 것을 입찰 참가 조건으로 내세웠는데, 이는 타 기관의 유사 사업의 공고문을 참고하여 작성하였다고 답변하였다. 또한 ●●팀은 유사한 조건으로 이미 공사가 진행된 바 있는 2021년 ◇◇◇◇ 2층 용역과 ♠♠♠ ♠♠ 실감 체험형 전시기획 용역이

결과적으로 업체 선정에 성공하였기 때문에, 이번에도 같은 종류의 제한 조건에 사업 예산 및 여건 등을 고려하여 적용하는 것에 큰 문제가 없을 것으로 판단하였다고 답변하였다.

그러나 앞서 실시된 2개 용역에 투찰한 업체가 1~2개에 불과하였고, 결과적으로는 모두 △△△이 낙찰 받아 수행했음을 감안하면 같은 조건으로 다시 △△△이 용역을 수주하면 사실상 △△△에게만 유리한 자격 조건인 것으로 의심받을 수 있다는 점을 고려하지 못한 업무 처리였다.¹²⁾

또한 ●●팀은 ◇◇◇◇ 용역 입찰 자격 조건을 설정하는 과정에서 △△△에 전기, 통신, 소방 분야의 공동수급이 허용될 경우 적절한 실적 제한 기준 등을 문의하기도 하였는데, 당시에는 이미 △△△이 ◇◇◇◇ 용역 입찰에 참여할 의사가 있음을 밝힌 시점이었기 때문에 ◇◇◇◇ 용역에 대한 이해관계로부터 자유롭지 않아 공정하고 객관적 의견을 낼 입장이 아니었으므로 △△△을 문의 대상으로 삼은 것¹³⁾ 역시 신중하지 못한 업무처리로 판단된다.

나. ▲▲▲▲ 용역의 경우

▲▲▲▲ 용역의 경우, 사업계획이 구체화되기 전인 2024. 3. 27. ●●팀 담당자(팀장 B, 대리 G)들이 사업실행 부지를 결정하기 위해 ▲▲▲▲을 방문하는 과정에서 당시 ▲▲▲▲ 근처에서 별도의 과업을 수행 중이던 △△△ 담당자들에게 ▲▲▲▲에

12) 담당자는 자격 조건이 다소 엄격하다는 생각은 들었지만 사업의 중요성을 감안할 때 대규모 사업 수행 경험이 있는 업체가 선정되기는 바라는 마음이 있었다고 진술하였고, 실제로 14일(공고 당일 및 마감일 포함)의 짧은 공고 기간에도 불구하고 2개 업체가 투찰한 것을 보면 해당 조건은 엄격하기는 하나 △△△ 외에는 갇출 수 없는 특수한 조건은 아닌 것으로 판단됨

13) 이때 문의한 ‘전기, 통신, 소방 분야 공동수급’은 감사실이 일상감사 과정에서 관련법에 따라 분리발주가 필수적인 사항으로, 공동수급이 불가능하다는 의견을 제시하여 최종 제안요청서에서 제외되었으므로 △△△이 제시한 의견이 실제 제안요청서에 반영되지 않았음

동행할 것을 요청하였고, △△△은 ▲▲▲을 방문하여 사업실행 부지를 함께 보는 등 관계자 회의에 참석하였다.

당시 ▲▲▲ 용역 사업실행 여부 및 방향이 아직 구체화되기 전이라고 하더라도, 평소 공사의 사업에 여러 차례 참여한 적이 있고, 공사 사업에 대해서도 관심을 가지고 있는 △△△이 향후 입찰에 참가할 가능성이 있음에도, 입찰 참가 준비에 중요한 내용이 되는 사업실행 부지를 직접 돌아볼 기회를 제공한 것은 특정 업체에 특혜가 제공된 것으로 보여질 수 있어 부적절한 업무처리로 판단된다.¹⁴⁾

4. 업무관련자의 부당한 업무처리

●●팀 팀장 B는 2023. 1. 1.부터 현재까지 ●●팀 업무를 총괄하고 있고, ㉹㉹팀 팀원 C는 2021. 8. 15.부터 2024. 8. 14.까지 ●●팀에서 ◇◇◇ 브랜드 정책 및 기획, 콘텐츠 기획 및 조성, 대관 실무 등을 담당하면서 ◇◇◇ 용역 입찰 관련 업무를 처리하였다.

B는 ◇◇◇ 용역 및 ▲▲▲ 용역 업무를 포함한 ●●팀 업무를 총괄하는 관리자로서, C가 △△△과 ◇◇◇ 용역의 입찰 공고와 관련한 의사소통을 하고 있는 것을 알고 있었음에도 그 내용이나 적정성에 대해 확인 및 관리하지 않았고, 입찰 참가 조건 설정 과정에서도 과거 사례 대비 상향되었음에도 이를 완화하거나 수정하지 않고 그대로 승인하여 결과적으로 “3.-가.”와 같은 결과를 초래하였으며, ▲▲▲ 용역 수행 과정에서 ▲▲▲ 현장방문에 △△△을 동행하도록 하여 “3.-나.”와 같이 부적절한 업무처리가 발생하였다.

14) ●●팀 관련자들은 △△△이 ▲▲▲에 동행한 것은 유관기관의 요청에 따른 것이고, 용역의 내용이 세부적으로 논의된 바가 없다고 진술함. 그러나 실제 입찰이 진행되었을 경우, ◇◇◇ 용역과 마찬가지로 △△△이 유리한 위치에서 입찰에 참여했을 가능성을 배제할 수 없음

C는 ◇◇◇◇ 용역 입찰의 실무자로서 △△△과 직접 의사소통 하면서 ◇◇◇◇ 용역 입찰 공고 전에 △△△이 입찰 진행 사실을 미리 알 수 있도록 하고, 도면 제공 등 편의를 제공하였으며, 입찰 일정 및 참가 조건에 대해서도 △△△과 의논하면서 마치 특정 업체에게 특혜를 제공하는 듯한 발언을 하고,¹⁵⁾ 입찰 참가 조건 설정 시에도 과거 △△△이 단독 응찰하여 선정된 사례를 기준으로, △△△의 의견을 일부 반영하기도 하여 결과적으로 “3.-가.”와 같은 문제를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

1. 관계부서 의견 및 검토결과

●●팀은 감사결과를 수용하면서, 다만 입찰참가 조건 설정의 경우 특정업체에게 유리하도록 할 목적은 아니었고 기본적으로 2021년도 ◇◇◇◇ 2층 용역의 입찰공고 내용과 타 지자체, 공공기관에서 진행한 실감형 콘텐츠 제작·설치 용역을 참고하여 설정하였으며, 실적 제한조건을 상향 조정한 것은 최근 실감 체험형 전시 관련 시장 및 업계가 급성장하고 있는 점을 반영하여 우수한 역량을 갖춘 업체들의 참여를 위해 결정한 것이라고 답변하면서 타 기관의 입찰 사례를 함께 제출하였다.

그러나 ●●팀 담당자들은 감사 문답 당시에는 타 기관 사례를 참고하였다고 하였을 뿐 ◇◇◇◇ 용역과 같이 여러 조건을 모두 충족하도록 제한한 타 기관 사례는 보지 못하였다고 진술하였다가, 뒤늦게 질문서에 대한 답변제출 시점에서 타 기관 사례¹⁶⁾를 제출하였고, 입찰 공고 전이라는 민감한 시기에 이해당사자인

15) C는 감사실과의 1차 문답(2024. 5. 16.)에서는 이와 같은 발언 사실을 부인하였으나, △△△과의 의사소통에 대한 추가 증거가 확보된 이후 2차 문답(2024. 7. 19.)에서 당초 진술을 번복하고, 의사소통 사실을 시인하였음

16) ●●팀이 제출한 사례에 따르더라도 ◇◇◇◇ 용역과 같이 입찰참가 자격과 실적 조건을 다양하게 제한한

△△△과 입찰 일정, 조건을 논의하고 일부 의견을 반영하기도 한 점을 감안하면
●●팀의 의견을 받아들이기 어렵다.

2. 관련자 의견

B는 이번 감사대상인 입찰 관련 의혹의 최종 책임은 본인에게 있고, 실무자인 C는 선처해 주기를 바란다는 의견을 제시하였다.

C는 ◇◇◇ 2층이 방문자들에게 좋은 평가를 받고 있었기 때문에, ◇◇◇ 3층 역시 좋은 성과를 낼 수 있도록 △△△ 이상의 업무 수행능력을 가진 우수한 업체가 입찰에 참가할 수 있도록 하려던 의도였으며, 특정 업체에게만 특혜를 주기 위함은 아니었으나 결과적으로 신중하지 못한 업무처리를 하여 회사에 누를 끼친 것에 대해 죄송하다고 답변하였다.

징계요구 양정

B가 ●●팀 팀장으로서 담당 실무자에게 특정 업체의 입찰참가가 행정적으로 문제없도록 하라는 지시를 하고, 실무자가 해당 업체와 부적정한 의사소통을 하는 것을 적절히 관리하지 못한 행위와 C가 ◇◇◇ 용역의 담당자로서 특정업체와 부적정한 의사소통으로 입찰 계약 업무의 공정성을 저해한 행위는 「임직원행동강령규정」 제6조 내지 제8조, 제30조를 위반한 행위이며, 부적절한 업무추진으로 특혜 제공 의혹이 언론에 보도되는 등 공사의 명예와 위신이 크게 실추되는 결과를 초래한 것은 「취업규칙」 제5조 위반에 해당된다. 이러한 위반

경우는 찾아볼 수 없으며, 5개의 참가 자격 조건을 제한한 사례의 경우에도 공동수급을 폭넓게 인정하고 있어, 공동수급을 제한적으로 인정한 ◇◇◇ 용역과 동일선상에서 비교할 수 없고, 해당 사례를 제안요청서 작성 당시에 참고하였다고 볼 수도 없으므로, 유의미한 사례로 보기 어려움

사항을 종합하여 볼 때 B와 C의 행위는 「징계규정」 제3조 제1호, 제3호, 제4호의 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 특정업체가 입찰 정보를 먼저 알 수 있도록 하고, 해당 업체에 과업 관련 정보 제공, 입찰 조건상의 등 편의를 제공하여 입찰 계약 업무의 공정성을 해치고, 이와 관련된 언론 보도로 인해 공사의 명예를 실추시킨 관련자를 「징계규정」에 따라 징계(경징계)하시기 바랍니다.(징계)